

RECURSO CÍVEL Nº 5026365-06.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: VALDENI FERREIRA DE JESUS (AUTOR)

ADVOGADO(A): MARIO DE SOUZA GOMES (OAB MG120075)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 25 de março de 2025.

5026365-06.2024.4.02.5001

500003662359 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5026365-06.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KELLY CRISTINA OLIVEIRA COSTA

RECORRENTE: VALDENI FERREIRA DE JESUS (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade.

Em suas razões recursais, a parte autora alega, em síntese, que, conforme a documentação por ela juntada aos autos, possui doença que a incapacita de exercer o seu labor, não devendo prosperar as conclusões do laudo pericial.

Requer, ao final, a reforma da sentença para conceder-lhe o benefício por incapacidade desde 24/06/2024, com a conversão em aposentadoria por invalidez.

O INSS não apresentou contrarrazões.

IDADE	57 anos
PROFISSÃO	Ajudante de obra
ESCOLARIDADE	Ensino fundamental incompleto
DOENÇA(S)	Portador de alterações ortopédicas comumente encontradas em indivíduos da mesma faixa etária (conforme a conclusão da perícia judicial)
DER	24/06/2024

VOTO

Consta, na Declaração de Benefícios, que a parte autora nunca recebeu o auxílio por incapacidade temporária (evento 2, DOC3).

A perícia judicial (evento 20, DOC1), elaborada em 24/09/2024, por médico especialista em Medicina do trabalho, concluiu que o autor é "*portador de alterações ortopédicas comumente encontradas em indivíduos da mesma faixa etária*" e não estava incapacitado para o trabalho habitual.

No exame físico, destacou o perito que:

- Ausência de atitude antálgica (ou seja, não adota posição anormal do corpo indicativa de defesa da dor).
- Marcha atípica, sem alterações.
- Apresenta amplitude normal de todos os movimentos articulares dos cotovelos, punhos, dedos, coluna vertebral, quadril e joelhos.

- Membros superiores e inferiores com motricidade e força preservada; musculatura eutônica.
- Ausência de edemas e sinais flogísticos em articulações.
- Coluna Vertebral – arco de movimentos preservados e sem limitações. Ausência de sinais de radiculopatias ou compressões.
- Sinais de Patrick-Fabere e Lasegue negativos.
- Estresse em valgo e em varum sem alterações.
- Crepitações esparsas. Sem edemas ou sinais flogísticos.
- Presença de cicatrizes decorrentes de manipulação cirúrgica prévia.
- Sinal da gaveta anterior e posterior negativos.

Pela leitura do laudo pericial, nota-se que o perito, além de ter sido bastante consistente, respondeu aos quesitos que lhe foram apresentados e analisou todas as questões de cunho médico pertinentes, chegando à conclusão de que não haveria incapacidade laboral no momento do exame pericial ou em período pretérito.

Os documentos médicos apresentados até a data da perícia (evento 1, DOC6), atestam genericamente a impossibilidade de exercício de atividades laborais, sem demonstrar que houve a realização de exame clínico criterioso e apontar quais seriam as limitações funcionais.

Cabe destacar que os demais documentos médicos (exames e seus resultados, prontuários e receituários médicos etc.) são passíveis de análise apenas por profissional de medicina, não cabendo ao magistrado a análise de seu conteúdo, mas tão-somente de atestados e laudos médicos lavrados pelo médico assistente.

Registre-se que, a eventuais laudos juntados após a perícia/sentença aplica-se o entendimento do Enunciado 84 das Turmas Recursais da SJRJ:

"O momento processual da aferição da incapacidade para fins de benefícios previdenciários ou assistenciais é o da confecção do laudo pericial, constituindo violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa a juntada, após esse momento, de novos documentos ou a formulação de novas alegações que digam respeito à afirmada incapacidade, seja em razão da mesma afecção ou de outra".

Não obstante, os laudos particulares são provas unilaterais, ao passo em que o laudo pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial e, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa do segurado, há de prevalecer sobre o particular, conforme estabelecido no Enunciado nº 8 destas Turmas Recursais, restando pacífico o entendimento de que somente na via da excepcionalidade o laudo oficial cede passo aos elementos de prova carreados pela parte recorrente, vale dizer, diante de prova material robusta e harmônica ou comprovada grave falha no laudo pericial, hipóteses não evidenciadas neste caso:

"O laudo médico particular é prova unilateral, enquanto o laudo médico pericial produzido pelo juízo é, em princípio, imparcial. O laudo pericial, sendo conclusivo a respeito da plena capacidade laborativa, há de prevalecer sobre o particular. (DIO - Boletim da Justiça Federal, 18/3/2004)."

O fato de a parte autora possuir doença ou sequela não caracteriza, por si só, o direito ao benefício previdenciário, haja vista que, o requisito necessário à concessão do benefício é a incapacidade laborativa, situação não verificada na hipótese dos autos. Não se pode confundir o conceito de doença com o de incapacidade.

No mais, de acordo com a Súmula 77/TNU, *"o julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual"*.

Ademais, cumpre registrar que, havendo agravamento do estado clínico, a parte autora está autorizada a formular novo requerimento administrativo.

Por fim, o argumento de que não foi garantido o direito legal do autor de formular quesitos a perícia médica ou que o perito não tenha respondido a seus quesitos não deve prosperar, porquanto o autor, ao impugnar o laudo pericial em petição de evento 21, nada questionou quanto a esses aspectos, cingindo-se a afirmar que os laudos por ele apresentados eram suficientes a fazer prova da alegada incapacidade.

Dessa forma, rejeito a alegação sobre produção probatória e deve ser mantida a sentença.

Da parte dispositiva

VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Condenação em custas e em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos, nos termos do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, baixem os autos ao Juizado de origem.

